

1500696-73.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... inclusive por roubo; há denúncias de tráfico na praça; depois que o Réu foi preso, os furtos diminuíram na área em que ele circula; não sabe do uso de drogas pelo Réu.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha LUIS CÉSAR FRANKLIN afirmou que: houve uma prisão em flagrante pela PM; os policiais tomaram ciência do furto e que o autor poderia ser o Réu (TI), que já praticou vários furtos; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

Foro de Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, Centro, Cachoeira Paulista - SP - cep 12630-000

#### TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500696-73.2022.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2201059/2022 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 26335985 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 2201059 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA e outro

Vítima:

ERASMO JOSÉ DE MELO

Data da Audiência:

15/12/2022

Réu Preso

Prioridade Idoso

Aos 15 de dezembro de 2022, nesta cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, às 15h00min, na Sala Virtual de Audiências no aplicativo Teams, onde presente se encontrava o(a) MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª Vara desta Comarca, Exmo. Srº Drº. Gabriel Araújo Gonzalez, comigo, Escrevente Técnico Judiciário, a seu cargo, abaixo nomeado, foi aberta, com as formalidades legais, a audiência designada nos autos sob nº 1500696-73.2022.8.26.0621, do Processo Crime que a Justiça Pública move contra TIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, para audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento. Aberta a audiência por videoconferência, verificou-se a presença do(a) Dr(a). Marcela Agostinho Gomes Ilha, DD. 2ª Promotor(a) de Justiça desta Comarca, as testemunhas e o réu acompanhado de seu advogado Drº Mário Márcio de Andrade Ferreira-Oab/Sp 346.759. Iniciados os trabalhos, às 15h00min, foi oportunizado ao réu de conversar com o seu advogado a sós na sala virtual, o que foi feito. Foram colhidos os depoimentos das testemunhas César Augusto de Paula Lico (repres. Legal da vítima), Arlete dos Santos, João Guilherme Ribeiro, Marco Antonio do Amaral, Luis César

Franklin e Roberto da Silva Oliveira, os quais prestaram seus depoimentos, e que foram gravados em mídia audiovisual. Após, realizou-se o interrogatório do réu, o qual foi gravado em mídia audiovisual. Pelo MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, nem requerimentos formulados pelas partes de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal), declaro encerrada a instrução e determino que se passem aos debates orais, o que foi feito neste ato pelo Ministério Público e Defesa, e gravados em mídia audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

## I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida contra TIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, pela suposta prática do crime do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e II do Código Penal.

Na denúncia, narra-se que:

"(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela Promotora de Justiça infra-assinada, no uso e gozo de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com base no incluso inquérito policial, oferecer DENÚNCIA em face de TIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 09/10, pelo fato punível que passa a relatar.

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 25 de julho de 2022, por volta das 02h00, na Rua Antônio Ferreira, nº 415, Pitéu, nesta cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, TIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 02 (duas) TVs da marca CCE e 01 (uma) TV, da marca OAC, todas de 32", 05 (cinco) botijões de gás, diversas panelas grandes, copos, talheres e vários produtos alimentícios de propriedade de Erasmo José de Melo. Apurou-se que na data sobredita, TIAGO deliberou pela prática do crime de furto na residência de Erasmo.

Então, durante o repouso noturno, por volta das 02h00, o denunciado compareceu na residência e, mediante rompimento de obstáculo e escalada, ingressou na residência e, do local, subtraiu 02 (duas) TVs da marca CCE e 01 (uma) TV, da marca OAC, todas de 32", 05 (cinco) botijões de gás, diversas panelas grandes, copos, talheres e vários produtos alimentícios que estavam no interior do freezer.

Ato contínuo, TIAGO empreendeu fuga.

Algumas horas depois, durante a manhã, TIAGO foi abordado por Policiais Militares, oportunidade em que confessou a prática delitiva, afirmando que vendeu parte da res para populares e o restante estava em sua residência.

Os policiais dirigiram-se até o local declinado e localizaram os demais objetos subtraídos: 02 (duas) taças de chopp, de vidro; 02 (duas) bacias de aço inox; 06 (seis) colheres, 05 (cinco) facas e 07 (sete) garfos, em aço inox; 01 (um) televisor, da marca "AOC", de 32 polegadas; e 01 (um) botijão de gás, tudo avaliado em R\$3.030,00 (três mil e trinta reais). (...)"

Às fls.110/111, houve o recebimento da denúncia.

Às fls.167/170, o Réu ofereceu resposta à acusação.

Às fls.221/213, negou-se a absolvição sumária do Réu e foi designada audiência de instrução e julgamento.

Em 15/12/2022 foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Em alegações finais, o MP defendeu que: a ação deve ser julgada procedente; há prova da autoria e da materialidade; o réu é reincidente e tem maus antecedentes; o réu deve ser condenado, no regime fechado;

Em alegações finais, a defesa afirmou que: deve ser reconhecida a inimputabilidade do Réu, tendo em vista a sua dependência química; o réu deve ser absolvido imprópriamente; deve ser aplicada a causa de diminuição prevista na lei de drogas; as qualificadoras devem ser afastadas; não há prova do rompimento do obstáculo e da escalada; não foi juntado laudo pericial; o Réu faz jus ao arrependimento posterior; deve ser aplicada a causa de diminuição do furto;

É o relatório. Passo a decidir.

## II- FUNDAMENTAÇÃO

Da autoria e da materialidade

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

Em seu depoimento em juízo, o representante da vítima CÉZAR AUGUSTO DE PAULA LICO afirmou que: é genro da vítima; chegou no local após o furto; já tinham arrombado e pulado; a vizinha veio e falou que o TI estava querendo permissão para entrar pelo terreno dele; a vizinha não permitiu; chamou 190 e comunicou o furto; a polícia pegou o Réu e começou a encontrar as coisas; conhece o Réu das redondezas da casa do sogro, há muitos anos; não viu o furto; o Réu é dependente químico; o Réu rouba compulsivamente por causa de drogas; o Réu é um menino bom e precisa de tratamento; pelo que o vizinho falou, o furto foi à noite/madrugada; o Réu pediu para a mãe do vizinho para entrar no terreno, dizendo que a vítima tinha autorizado pegar algumas coisas no terreno e pediu para entrar; chegou 7h30 da manhã na casa do sogro e falaram que estava arrombada; o furto foi de madrugada; falaram que a casa estava arrombada; foram subtraídos 3 televisores, mas só recuperaram 1; viu as TVs dois dias antes; o Réu estourou a entrada; a porta lateral estava estourada; tinha vidro quebrado na porta lateral.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha ARLETE DOS SANTOS afirmou que: não tem o que falar; o Réu jogou numa fria sem saber o motivo; conhece o Réu desde criança; não sabe se o Réu é dependente químico.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha JOÃO GUILHERME RIBEIRO afirmou que: foram até a delegacia e tomaram conhecimento do registro do furto; o Delegado pediu para diligenciarem o Réu (Conhecido como TI), conhecido pelos furtos que cometia; na mesma rua do imóvel do furto, localizaram o Réu; ao ser perguntado, o Réu assumiu a autoria do furto; o Réu falou que tirou os produtos da residência e deixou guardado perto da ferrovia; depois que o dia amanheceu, passou a oferecer os bens a terceiros; encontraram alguns bens furtados; o Réu informou que tinha realizado o furto e passou a indicar para quem tinha entregue os bens; o Réu informou também o paradeiro da TV; a mãe do Réu autorizou a entrada; encontraram a TV na casa do Réu, atrás do sofá; o Réu não ofereceu resistência; já conhecia o Réu dos meios policiais; o Réu é usuário de drogas.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha MARCO ANTÔNIO DO AMARAL afirmou que: na data dos fatos, estavam na delegacia de polícia quando a vítima estava fazendo o registro do furto; o Delegado tomou conhecimento que o autor seria TI e perguntou se a PM poderia fazer um patrulhamento para localizá-lo; a rua dos fatos é perto da casa do Réu; encontraram o Réu e perguntaram sobre os fatos; o Réu confessou; o Réu foi indicando a localização dos produtos furtados, inclusive para quem foi repassado; localizaram a TV na casa do Réu; foram encontraram os bens nos locais indicados pelo Réu; encontraram bacias de inox, talheres etc. em um dos locais indicados; também encontraram o botijão de gás na casa ARLETE, conforme indicado pelo Réu; o Réu relatou que realmente tinha furtado e foi passando a localização dos produtos; não encontraram todos os produtos; Réu informou voluntariamente a localização; encontraram uma TV na casa do Réu; teve autorização da mãe do Réu para entrar; não está documentada a autorização.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA afirmou que: houve uma prisão pela PM; a vítima foi até o plantão; enquanto era feito o BO, a vítima falou o nome do Réu, já conhecido dos meios policiais; conseguiram abordar o Réu, que confirmou que havia sido ele o autor; a TV estava na casa do Réu; o Réu indicou a localização de alguns dos bens subtraídos; o Réu é conhecido dos meios policiais, inclusive por roubo; há denúncias de tráfico na praça; depois que o Réu foi preso, os furtos diminuíram na área em que ele circula; não sabe do uso de drogas pelo Réu.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha LUIS CÉSAR FRANKLIN afirmou que: houve uma prisão em flagrante pela PM; os policiais tomaram ciência do furto e que o autor poderia ser o Réu (TI), que já praticou vários furtos; os PMs conseguiram abordar o Réu, que confessou o furto; o Réu apontou os locais em que estariam alguns objetos subtraídos, inclusive uma TV que estaria na casa dele, bem como utensílios de cozinha; o Réu foi conduzido ao plantão junto com o receptor; o Réu fala que os

furtos que comete é por motivo de dependência química; foi a PM que realizou a prisão em flagrante.

Em seu interrogatório, o Réu TIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA afirmou que: confirma os fatos; praticou o furto; o dinheiro tinha acabado e estava indo embora; viu o portão encostado; furtou uma TV, colheres e botijão de gás; o portão estava encostado e o cadeado não estava preso; só empurrou; não quebrou nada para entrar; é usuário de crack; vendeu os produtos para comprar crack; confessou para os policiais; a TV estava escondida na própria casa; o furto foi por volta de 8h30 da manhã; o dia estava claro; pegou as coisas por volta das 08h30; foi pego pela polícia por volta das 10h; foi abordado perto das 11h; só pegou uma televisão; mora perto do local dos fatos; é usuário de crack; usa muita droga, diariamente; é dependente químico; já foi internado para tratamento; já estava em situação de rua, em Cruzeiro; no momento do furto, estava sob efeito da droga; na delegacia, não foi informado do direito de contactar advogado ou avisar ao familiar; não reconhece as demais confissões dos furtos, feitos em delegacia; estava arrependido e falou para a polícia a localização dos objetos;.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito.

Na situação sob julgamento, a materialidade delitiva do furto restou devidamente comprovada através dos seguintes elementos: boletim de ocorrência (fls. 32/35), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 39/40), pelo auto de avaliação (fl. 41), pelo laudo (fls. 260/264), bem como nos demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo do contraditório

Em audiência de instrução e julgamento, houve a comprovação de que o Réu, mediante destruição de obstáculo (arrombamento da porta), efetivamente furtou os objetos indicados na denúncia.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado TIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA foi o autor do crime do furto, conforme prova oral produzida (inclusive com a confissão).

A qualificadora de “destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa” é aplicável àqueles casos nos quais o agente, para realizar a subtração, rompe/destrói um obstáculo externo à coisa para viabilizar a sua conduta:

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA DE APROPRIAÇÃO DE BATERIA E OUTROS EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DE INTERIOR DE CAMINHÃO. ROMPIMENTO DE VIDRO DO VEÍCULO, EXTERNO AO OBJETO DO FURTO. QUALIFICADORA CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. Dirigindo-se o furto à apropriação de bateria e equipamentos mecânicos localizados dentro de caminhão, e não do veículo em si, considera-se este como obstáculo exterior àquele.

II. O rompimento de obstáculo externo ao objeto do furto caracteriza a circunstância qualificadora.

III. Irresignação que merece acolhida, para que o Tribunal a quo reconheça a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Remessa dos autos à origem, para a readequação da pena.

IV. Recurso provido, nos termos do voto do relator.

(REsp 875.918/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 374) (grifos acrescentados)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO DE MOTOCICLETA. LIGAÇÃO DIRETA EFETUADA NO VEÍCULO. DANO NO PAINEL E NO SISTEMA DE IGNIÇÃO.

QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

NÃO-OCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À PERSONALIDADE DO AGENTE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA REFEITA. PENA-BASE REDUZIDA.

I. A incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, pressupõe conduta praticada pelo Réu objetivada à destruição ou ao rompimento do óbice que dificulta a obtenção da coisa. Se o dano é contra o próprio objeto do furto, sendo o obstáculo peculiar à res furtiva, não incide a majorante.

(...)

(AgRg no AREsp 230.117/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015) (grifos acrescidos) (grifos acrescidos)

Para a incidência da qualificadora do art. 155, §4º, I, é preciso a elaboração de laudo pericial que comprove o referido rompimento ou a destruição do obstáculo, somente sendo admissível a condenação sem a prova pericial em casos excepcionais, nos quais haja justificativa para a não elaboração da prova técnica e existam outras provas contundentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (INCISO I DO §º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL). DESCABIMENTO. QUALIFICADORA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO CONFECCIONADO POR PERITOS COM BACHARELATO, NOMEADO POR AUTORIDADE COMPETENTE REGULARMENTE COMPROMISSADA.

PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A negativa da liminar requerida foi devidamente fundamentada, não se mostrando cabível, neste momento, a avaliação aprofundada dos temas suscitados pelo agravante, uma vez que demandaria análise meritória, o que será feito, no momento oportuno quando do julgamento do writ.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.513.004/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/3/2015.

III - Esta Corte admite a realização de auto de constatação de rompimento de obstáculo por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior, nos termos dos artigos 159, § 1º, do Código de Processo Penal.

IV - No caso, verifica-se nos trechos acima colacionado, que o auto de constatação foi confeccionado por peritos com bacharelado e nomeados por autoridade competente e regularmente compromissados.

V - A qualificadora restou comprovada por outros meios de prova, é dizer, foi confirmada pelo depoimento da vítima e das testemunhas, além da confissão do paciente, elementos probantes admitidos pela jurisprudência desta Corte Superior para a incidência do inciso art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 657.410/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021) (grifos acrescidos)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRÁTICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL.

SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE ABERTURA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Para a incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, I, do Código Penal, é imprescindível que o rompimento de obstáculo seja comprovado por exame pericial.

2. É possível a substituição do exame pericial por outros meios probatórios quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

3. Devidamente justificada a ausência de laudo pericial ante a necessidade de se providenciar, no mesmo dia do fato delituoso, a reabertura de estabelecimento comercial furtado, admite-se que a prova técnica seja suprida pela oitiva em juízo do representante da vítima e das testemunhas policiais. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo regimental provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1876760/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) (grifos acrescidos)

No caso concreto, o laudo de fls. 260/264 comprova a destruição e a danificação de obstáculos externos a coisa, como o portão e vidro da porta de correr, sendo possível concluir pela sua adequação à qualificadora do art. 155, §4º, I, o que inviabiliza a desclassificação pretendida.

Por outro lado, não ficou clara a forma de ingresso mediante escalada, pois não houve respostas contundentes quanto ao ponto.

Nesse cenário, das provas constantes dos autos, se extrai que o réu TIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, de fato, na data de 25/07/2022, mediante rompimento/destruição de obstáculo, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistente em taças de chopp, bacias de aço inox, colheres, facas, garfos televisores e botijão de gás, avaliada em R\$3.030,00, de propriedade de Erasmo José de Melo.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo art. 155, §4º, I, do Código Penal. Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Não há como acolher a tese de inimputabilidade do Réu, já que não foi sequer pleiteada a instauração de incidente de insanidade mental e não há provas do preenchimento dos requisitos legais, ônus que cabia à parte Ré.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que o réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu TIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, I, do CP.

Da dosimetria da pena

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar negativamente esta circunstância judicial; b) Antecedentes: trata-se de acusado sem antecedentes criminais (conforme entendimento da súmula 444 do STJ), motivo pelo qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo

modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: tal circunstância também deverá ser valorada como neutra.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, é possível reconhecer a agravante da reincidência (condenação no processo de n. 0000264-41.2016.8.26.0621 – fls. 82/85).

Por outro lado, é possível aplicar atenuante da confissão e promover a compensação. Também é possível aplicar a atenuante do art. 65, III, “b”, do CP, já que o Réu, após ser abordado pelos policiais, indicou a localização de parte dos bens, minorando as consequências. Todavia, não é possível deixar a pena aquém do mínimo legal.

Por isso, fixo a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase, não é possível aplicar a causa de aumento pleiteada pelo MP, já que não há certeza quanto ao furto noturno (ninguém ouvido em Juízo confirmou e, pelo horário da abordagem, é possível que ele tenha ocorrido pela manhã).

Também não é possível aplicar as causas de diminuição postuladas, pois: a) os valores superam 1 salário mínimo e o Réu é reincidente; b) não há prova da semi-imputabilidade do Réu; c) a reparação não foi integral (faltaram televisores), o que impede a caracterização do arrependimento posterior.

Assim, não há causas de aumento nem de diminuição a reconhecer, razão pela qual a pena definitiva fica em 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

A postulada isenção da multa por hipossuficiência é matéria a ser enfrentada em execução penal.

### III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu TIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal às penas de 2 anos de reclusão, ser cumprida em regime inicial SEMI-ABERTO e ao pagamento de 10 dias-multa no valor individual de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspender condicionalmente a pena, nos termos da fundamentação acima.

### IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO o sentenciado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804). Defiro a gratuidade de justiça.

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da subsistência dos motivos já expostos nas decisões anteriores e por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada. Com efeito, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes atribuídos ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, do risco concreto de ele voltar a delinquir já que as provas demonstram que ele se trata de criminoso contumaz, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa. Com efeito, conforme certidão de antecedentes, o réu é reincidente, ostentando diversas condenações com trânsito em julgado, além de ações penais em andamento, todas por crimes contra o patrimônio. EXPEÇA-SE guia de execução provisória e ofício de recomendação. Além disso, ANOTE-SE a revisão da prisão no sistema SAJ, notadamente para futura reapreciação, devendo a Serventia observar o disposto no COMUNICADO CG nº 78/2020. DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,

previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva.

COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A réu informa que não irá recorrer. A Defesa Técnica vai recorrer. O Ministério Público aguarda a vista dos autos .

Providencie a z. serventia a juntada aos autos do link da audiência realizada nestes autos, para posterior acesso pelas partes. Nada mais havendo, às 16h28min foi encerrada a presente audiência com as formalidades legais. Do que, para constar, lavrei este termo, o qual vai assinado digitalmente apenas pelo(a) MM(a). Juiz(a), nos termos dos arts. 1269 e 1270 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, Tomo I. Eu, Rosangela da Silva Fortunato Teixeira, Escrevente Técnico Judiciário, o digitei.

MM(a). Juiz(a): (assinado digitalmente)